

**EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."*;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, indica: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación."*;

Que, el artículo 355 de la Carta Fundamental, establece: *"El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución."*

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...)";

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: *"Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República."*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.”;

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: *“La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: (...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos (...);”*

Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *“Régimen Laboral del Sistema de Educación Superior. - El personal no académico de las instituciones de educación superior públicas y organismos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos y su régimen laboral es el previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad con las reglas generales. El personal no académico de las instituciones de educación superior particulares, se registrará por el Código del Trabajo.”;*

Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala: *“De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: (...) c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio del Trabajo; (...);”*

Que, el artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: *“Del reglamento interno de administración del talento humano. - Las UATH elaborarán obligatoriamente, en consideración de la naturaleza de la gestión institucional los reglamentos internos de administración del talento humano, en los que se establecerán las particularidades de la gestión institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley.”;*

Que, el artículo 28 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expedido mediante resolución RCSU-SO-012 No.103-2025, de 07 de octubre de 2025, señala: *“Funciones y atribuciones*

del Consejo Superior Universitario. - Son funciones y atribuciones del Consejo Superior Universitario: (...) d) Expedir, reformar, derogar e interpretar, los reglamentos internos y normas de carácter general, que regulen el régimen académico y administrativo de la Universidad; (...);

Que, el artículo 62 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Superior Universitario, manifiesta: *“(...) Los reglamentos, normativa institucional y reformas integrales serán aprobados por el Consejo Superior Universitario en dos debates en sesiones diferentes; mientras que las reformas parciales se las hará en un solo debate.”;*

Que, el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece que, son atribuciones y responsabilidades Dirección General Jurídica: *“(...) m) Dirigir y ejecutar los procesos de producción y actualización de normativa de la Universidad, en coordinación con las unidades académicas y administrativas, para asegurar la calidad y legalidad de la misma. n) Elaborar los proyectos de normativa para la Universidad en el ámbito de sus competencias, conforme los lineamientos establecidos por la normativa legal vigente y las autoridades institucionales, en coordinación con las áreas técnicas competentes. o) Analizar y validar las propuestas de normativa presentadas por las unidades académicas y administrativas de la Universidad. (...);*

Que, la disposición general cuarta de la resolución RCSU-SO-04 No.014-2023, de 23 de marzo de 2023, el Consejo Superior Universitario, indica: *“Disponer a la Dirección General de Talento Humano que, en el ámbito de sus competencias, en el término de 45 días, realice las gestiones necesarias para la elaboración, aprobación e implementación del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la UITEY, (...);*

Que, mediante memorando UITEY-DGTH-2024-0214-M, de 19 de junio de 2024, el Director General de Talento Humano, señaló: *“(...) desde la Dirección General de Talento Humano se ha preparado el proyecto borrador del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los Servidores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay observando la siguiente normativa legal vigente: (...);*

- Que,** mediante memorando UITEY-DGTH-2025-0633-M, de 25 de septiembre de 2025, la Directora General de Talento Humano, indicó: *“En alcance al Memorando Nro. UITEY-DGTH-2024-0214-M de 19 de junio de 2024, mediante el cual se remitió el proyecto borrador del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los Servidores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y considerando los recientes cambios normativos, se procede a remitir la versión actualizada del referido proyecto para su revisión y trámite correspondiente.”;*
- Que,** mediante memorando UITEY-DGJ-2025-0299-M, de 01 de octubre de 2025, la Directora General Jurídica, comunicó: *“(…) envió el proyecto de reglamento de administración del talento humano de la UITEY, para que en función de lo dispuesto en el numeral 8.2.8, esto es: “La unidad requirente coordina con la Primera Autoridad Ejecutiva, la presentación del documento normativo ante el Consejo Superior Universitario”, su autoridad disponga lo que en derecho corresponda en cuanto a la tramitación del Instrumento adjunto. (…);”;*
- Que,** mediante resolución RCSU-SO-016 No.105-2025, de 21 de octubre de 2025, los miembros del Consejo Superior Universitario, durante la décima sexta sesión ordinaria, resolvieron: *“(…) **Artículo 2. - Aprobar en primer debate la propuesta del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la UITEY, con las observaciones realizadas por los miembros del Consejo Superior Universitario. (…);”;***
- Que,** mediante memorando UITEY-DGJ-2025-0319-M, de 12 de noviembre de 2025, la procuradora, comunicó: *“(…) la coordinación administrativa financiera, dirección general de talento humano y el equipo jurídico, incorporaron las observaciones efectuadas, mismas que constan en la propuesta de reglamento de administración del talento humano de la UITEY que adjunto al presente, para discusión en segundo debate por parte del Consejo Superior Universitario.”;*
- Que,** durante la décima octava sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, efectuada el 18 de noviembre de 2025 y 09 de diciembre de 2025, se discutió en segundo debate la propuesta del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la UITEY;

Que, es necesario contar con un instrumento normativo interno actualizado, técnico y conforme al marco constitucional y legal vigente, que fortalezca la gestión del talento humano de la UITEY; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resuelve expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

TÍTULO I GENERALIDADES

CAPÍTULO I ÁMBITO, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1.- Ámbito. - El presente reglamento rige para los servidores que laboran en la UITEY con nombramiento provisional o permanente, contrato de servicios ocasionales, comisión de servicios o bajo cualquier otra modalidad laboral al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento general de aplicación y demás normativa conexas.

Artículo 2.- Objeto. - Su objeto es la correcta aplicación del régimen de administración del talento humano de la UITEY y coadyuvar a la eficiencia del desempeño de los servidores públicos, en concordancia con la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general.

Artículo 3.- Principios. - Además de los principios desarrollados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley Orgánica de Servicio Público, regirán la calidez, competitividad, continuidad, equidad, igualdad, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad y solidaridad que promuevan la interculturalidad, igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.

Artículo 4.- Responsable de la administración de talento humano. - La Dirección de Talento Humano es la unidad responsable de administrar técnicamente la gestión del talento humano de la UITEY.

TÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

CAPÍTULO I DEL INGRESO Y DESVINCULACIÓN DE LA UITEY

Artículo 5.- Autoridad nominadora. - La autoridad nominadora de la UITEY es el Rector en su calidad de primera autoridad ejecutiva y podrá delegar esta atribución conforme las reglas generales que rigen la administración pública.

Artículo 6.- Requisitos. - Para el ingreso a la UITEY se considerarán, además de los requisitos dispuestos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento general de aplicación y los establecidos en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, los que defina la Dirección de Talento Humano en el marco de la ley.

Artículo 7.- Del personal extranjero. - Toda persona extranjera que ingrese a laborar en la UITEY, bajo cualquier modalidad legalmente establecida, deberá cumplir con los mismos requisitos que los ecuatorianos, respetando la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general, en concordancia con la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento general.

Artículo 8.- Inhabilidades y prohibiciones. - Previo al ingreso a la UITEY, es responsabilidad de la Dirección de Talento Humano verificar que las personas no estén inmersas en las prohibiciones, inhabilidades o impedimentos dispuestos en la Constitución de la República y la normativa legal vigente.

Artículo 9.- Nombramiento y posesión. - Para desempeñar un cargo público se requiere de nombramiento o contrato legalmente suscrito por la autoridad nominadora de la UITEY o su delegado.

Para el caso de nombramientos permanentes el término para posesionarse será de quince (15) días contados a partir de la notificación correspondiente; en caso de no hacerlo, caducará el mismo.

Para los demás casos la Dirección de Talento Humano establecerá los términos y condiciones correspondientes.

Artículo 10.- Del registro de nombramientos y contratos. - Los nombramientos y contratos se registrarán en el término de quince (15) días bajo los mecanismos que defina la Dirección de Talento Humano.

El funcionario responsable de dicho registro, que no lo hiciera en el plazo señalado, será sancionado administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

La acción de personal o el contrato debidamente suscrito y registrado, será entregado al servidor e incorporado en su expediente.

Artículo 11.- Renuncia. - Si la desvinculación del servidor se produjere por renuncia voluntaria, deberá presentarse formalmente ante la primera autoridad ejecutiva o su delegado, quien se pronunciará conforme lo dispuesto en el reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público.

Previo a desvincularse de la institución, las personas deberán cumplir los requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo y los definidos por la Dirección de Talento Humano.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES

Artículo 12.- Derechos. - Son derechos de las y los servidores de la UITEY, además de los dispuestos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento general, los siguientes:

- a) Contar con espacios adecuados para pausas, hidratación y alimentación;
- b) Contar con el apoyo en la salud física y mental, y prevención de riesgos psicosociales;
- c) Acceder en función de sus méritos a estímulos, menciones honoríficas, licencias para estudio, becas y cursos de formación, capacitación e instrucción; y,
- d) Disponer del tiempo y espacios para la participación y discusión en temas institucionales.

La Dirección de Talento Humano velará por el efectivo cumplimiento de estos.

Artículo 13.- Deberes. - Son deberes de los servidores de la UITEY, además de los previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público los siguientes:

- a) Cumplir con las funciones y actividades de acuerdo con el puesto, con puntualidad y dentro del horario establecido;
- b) Respetar el órgano regular dentro de la institución;
- c) Registrar el ingreso y salida de la jornada de trabajo, horas suplementarias y extraordinarias, salida e ingreso del período de almuerzo, salidas e ingresos por motivos institucionales y por permisos;
- d) Cumplir con el procedimiento y solicitar oportunamente los permisos para ausentarse de la Institución dentro de la jornada normal de labores conforme a lo dispuesto en este reglamento;
- e) Asistir y aprobar todos los eventos de capacitación y formación convocados como obligatorios, conforme la planificación realizada y socializada por la Dirección de Talento Humano. La inasistencia a estos eventos será justificada por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito;
- f) Guardar reserva y confidencialidad sobre asuntos y documentos que le corresponda conocer debido a sus funciones, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales evitando su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización;
- g) Proteger la imagen de la Universidad y sus servidores absteniéndose de realizar actos o emitir opiniones basadas en rumores, suposiciones o información no verificada, por cualquier medio físico o digital, que afecten el buen nombre de la institución y sus funcionarios. Serán respetadas las opiniones constructivas, siempre que se realicen en el marco del respeto;
- h) Cumplir las disposiciones emitidas por el jefe inmediato en los tiempos previstos, dentro del horario de la jornada laboral, para la correcta ejecución de sus actividades;
- i) Cumplir con todas las actividades planificadas y prestar servicio al usuario en los tiempos y plazos establecidos para cada procedimiento, informando a su inmediato superior cualquier hecho o situación que pueda ocasionar perjuicio a la institución;
- j) Usar adecuadamente el uniforme institucional, la ropa de trabajo y equipos de seguridad y protección personal, de acuerdo con los lineamientos emitidos por las unidades pertinentes;
- k) Portar el carné de identificación institucional en un lugar visible;
- l) Respetar a los servidores y trabajadores de la Universidad, así como a los demás miembros de la comunidad universitaria;
- m) Informar oportunamente a la Dirección de Talento Humano, los cambios de residencia, estado civil, nacimiento, fallecimiento de familiares, cursos de

capacitación o formación aprobados y más datos que se consideren necesarios para mantener actualizados los expedientes personales;

- n) Efectuar las actividades relacionadas con el programa de medicina preventiva y cumplir con las disposiciones del reglamento interno de seguridad y salud;
- o) Utilizar las herramientas informáticas provistas por la Universidad para fines exclusivamente laborales;
- p) Cuidar los documentos y archivos confiados a su custodia; y
- q) Asistir obligatoriamente a los actos oficiales convocados por la Institución; la inasistencia a estos eventos será justificada por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 14.- Prohibiciones. - Está prohibido a las servidoras y los servidores de la UITEY, además de las establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general, las siguientes:

- a) Acceder a las bases de datos y sistemas informáticos institucionales sin autorización;
- b) Actuar como intermediario en el trámite de los asuntos que compete resolver o atender al Rector de la UITEY, o influir en el resultado de las decisiones que deban emitirse sobre contratos, informes, certificaciones, copias de documentos u otros asuntos de carácter oficial;
- c) Ejercer cualquier acto de violencia en contra de los servidores de la institución y los miembros de la comunidad universitaria;
- d) Ausentarse injustificadamente de su puesto o lugar de trabajo;
- e) Arrogarse funciones, atribuciones y competencias que no hayan sido debidamente asignadas;
- f) Asistir al lugar de trabajo en estado etílico o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas;
- g) Consumir licor o usar sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las instalaciones de la UITEY y sus dependencias;
- h) Compartir y usar claves de terceros para acceder a los sistemas informáticos de la Universidad;
- i) Discriminar o proferir actos de odio, acoso y/o violencia de cualquier naturaleza, en contra de los servidores de la institución y de los miembros de la comunidad universitaria;
- j) Fumar o mantener encendidos productos de tabaco en todos los espacios cerrados o declarados 100% libres de humo de la Universidad, incluidos los cigarrillos electrónicos;
- k) Incumplir las normas y protocolos de seguridad y salud ocupacional vigentes en la institución;

- l) Negarse injustificadamente a cumplir las disposiciones legalmente impartidas por su jefe inmediato superior o autoridad competente;
- m) Proporcionar información relacionada con su trabajo o con la Universidad sin que disponga de la autorización correspondiente;
- n) Realizar declaraciones a los medios de comunicación colectiva a nombre de la Universidad y sobre asuntos de la Institución, sin contar con la autorización expresa del Rector de la UITEY o su delegado;
- o) Realizar actos o declaraciones basadas en información falsa, no verificada o de carácter ofensivo, que de manera comprobada afecten la honra, el buen nombre o la imagen institucional de la Universidad;
- p) Solicitar a los usuarios de los servicios institucionales, requisitos o documentos no establecidos legal o administrativamente;
- q) Utilizar indebidamente la credencial institucional;
- r) Utilizar los sistemas informáticos de uso interno para fines personales o particulares;
- s) Realizar actividades de índole particular, profesionales o comerciales ajenas al desempeño de sus funciones durante la jornada de trabajo;
- t) Entregar documentos, registros informáticos, datos e información personal que se custodie en los archivos que manejan las unidades administrativas, de las servidoras o servidores de la Universidad, sin autorización previa del titular de esta. Se exceptúan las peticiones formuladas mediante providencia judicial de conformidad con la ley;
- u) Usar, poseer y divulgar datos e información institucional confidencial o reservada, sin autorización de la autoridad competente; y,
- v) Utilizar indebidamente bienes, materiales, equipos y útiles de oficina o apropiarse de ellos.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN INTERNO

Artículo 15.- Jornada ordinaria de trabajo. - La jornada ordinaria de trabajo en la UITEY será de lunes a viernes, de ocho (8) horas diarias efectivas y continuas, Los servidores laborarán en jornada de 08h00 a 16h30 incluido el tiempo destinado para el almuerzo, el mismo que será de 30 minutos y deberá tomarse entre las 12h00 y las 15h00.

La jornada especial se desarrollará conforme la aprobación del Ministerio de Trabajo.

Artículo 16.- Registro y control de asistencia. - Las y los servidores obligatoriamente registrarán el ingreso y salida de sus labores, el horario de almuerzo, ausencia de la Universidad por permisos de cualquier tipo y por cumplimiento de servicios institucionales, utilizando los mecanismos de control que defina la Dirección de Talento Humano para el efecto.

La permanencia de las y los servidores en su lugar de trabajo, será responsabilidad del titular de la unidad o jefe inmediato.

Artículo 17.- Controles de permanencia. - La Dirección de Talento Humano institucional efectuará controles periódicos de permanencia en el lugar de trabajo de los servidores de la UITEY, a efectos de aplicar la normativa vigente, conforme el procedimiento interno que se emita para el efecto.

Artículo 18.- Atrasos. - Se considera atraso cuando los servidores registran su ingreso a la Universidad posterior al horario de inicio de la jornada de trabajo o fuera del tiempo dispuesto para el almuerzo.

Los atrasos que estuvieren debidamente justificados por el jefe inmediato serán descontados del saldo acumulable de vacaciones de los servidores de la UITEY;

Si los servidores no justifican el atraso en un término de 24 horas, se aplicará el régimen disciplinario que corresponda.

Artículo 19.- Abandono del puesto de trabajo. - Es abandono del puesto de trabajo, la ausencia de los servidores de la UITEY durante la jornada de trabajo, sin la debida autorización del titular de la Unidad o jefe inmediato.

Si la ausencia se debe a calamidad doméstica, emergencia médica, caso fortuito o fuerza mayor, el servidor deberá reportarlo al jefe inmediato y a la Dirección de Talento Humano institucional, en el término de veinticuatro (24) horas.

Artículo 20.- Movimientos administrativos. - Los traslados, traspasos y cambios administrativos se ejecutarán en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general.

CAPÍTULO IV

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y COMISIONES

Artículo 21.- Vacaciones. - Los servidores de la UITEY tienen derecho a treinta (30) días de vacaciones anuales conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento; se generará una vez cumplidos once (11) meses de labores continuas.

Las vacaciones podrán acumularse hasta por sesenta (60) días y no serán compensadas en dinero, salvo en el caso de cesación de funciones, ante lo cual se procederá conforme disponga la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general.

Artículo 22.- Programación y autorización. - La Dirección de Talento Humano en conjunto con los titulares de cada Unidad y los servidores, elaborarán la planificación anual de vacaciones, misma que se enviará a la primera autoridad ejecutiva o su delegado para conocimiento, aprobación y posterior difusión a los servidores de la institución.

Únicamente los titulares de cada unidad administrativa, por razones institucionales debidamente fundamentadas y de común acuerdo con el servidor, podrán anticiparlas, suspenderlas o reprogramarlas, debiendo dejarse constancia en documento escrito y comunicarse a la Dirección de Talento Humano para su reprogramación.

La autoridad nominadora o su delegado autorizará las vacaciones del personal del nivel jerárquico superior conforme lo establecido en este reglamento.

Artículo 23.- De la concesión de vacaciones. - Previo a la concesión de vacaciones, el servidor deberá registrar su solicitud en el sistema interno aplicado para verificación de la Dirección de Talento Humano, con al menos tres (3) días de anticipación a la fecha en la que tenga previsto ausentarse.

Se entenderá como vacaciones el tiempo igual o mayor a cinco (5) días, caso contrario se considerará como permiso particular con cargo a vacaciones.

Una vez efectuada la solicitud, el titular de cada Unidad autoriza y comunica a la Dirección de Talento Humano para la correspondiente emisión de la acción de personal.

Artículo 24.- Liquidación de vacaciones por cesación de funciones. - Únicamente quienes cesaren en funciones sin haber hecho uso parcial o total de sus vacaciones, tendrán derecho a que se pague en dinero la liquidación

correspondiente, con base en el valor percibido en su última remuneración con una acumulación máxima de hasta sesenta (60) días.

Cuando el servidor que cesa en funciones no hubiere cumplido once meses de servicio, percibirá por tal concepto la parte proporcional al tiempo efectivamente laborado.

CAPÍTULO V DE LAS LICENCIAS

Artículo 25.- Licencia con remuneración. - Los servidores de la UITEY tendrán derecho a las licencias con remuneración establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Por enfermedad física o psicológica debidamente comprobada, que impida la realización de sus labores, hasta por tres meses; igual período podrá aplicarse para su rehabilitación;
- b) Por discapacidad, enfermedad rara, huérfana, catastrófica y alta complejidad o accidente grave debidamente certificado, tendrá derecho a licencias médicas remuneradas por el tiempo que sea necesario para su tratamiento conforme a la certificación médica pertinente. Estas ausencias no serán descontadas de la remuneración del servidor ni de sus vacaciones;

En los casos descritos en los literales a) y b) se concederá licencia con remuneración siempre y cuando el servidor, sus familiares o terceras personas justifiquen dentro del término de tres (3) días de haberse producido el hecho, mediante certificado conferido por el profesional que atendió el caso; el médico ocupacional validará los certificados presentados, lo cual podrá ser verificado por la Dirección de Talento Humano;

- c) Por maternidad, las servidoras de la UITEY tienen derecho a una licencia con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hijo; en caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez (10) días adicionales. La ausencia se justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
- d) Por paternidad, los servidores de la UITEY tienen derecho a licencia con remuneración por el plazo de quince (15) días contados desde el nacimiento de su hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco (5) días más.

En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, la licencia por paternidad con remuneración se prolongará por ocho días más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco (25) días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico, otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de éste, por otro profesional médico debidamente avalado por los centros de salud pública.

En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre;

- e) Por adopción, los servidores de la UITEY tendrán derecho a licencia por treinta (30) días de forma inmediata a partir de la entrega legal del hijo;
- f) Los servidores de la UITEY tendrán derecho a veinte y cinco (25) días de licencia con remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologías degenerativas, misma que podrá ser tomada en forma conjunta, continua o alternada. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de certificado médico otorgado por el especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización, en el término de tres (3) días de producido el percance;
- g) Por calamidad doméstica, como el fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las y los servidores de la UITEY. Para el caso del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, madre o hijos, la Dirección de Talento Humano concederá licencia hasta por ocho (8) días, al igual que para el caso de siniestros que afecten gravemente la propiedad o sus bienes. Para el resto de los parientes contemplados en este literal, se concederá la licencia hasta por tres (3) días y, en caso de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones;
- h) Por matrimonio o unión de hecho, tres (3) días continuos en total; y,

- i) Las y los servidores de la UITEY tendrán derecho a licencia con remuneración para rendir grados en la culminación de sus estudios, hasta por tres (3) días, lo cual se justificará con el certificado emitido por la institución educativa.

Artículo 26.- Licencias sin remuneración. - Los servidores de carrera de la UITEY, tendrán derecho a las licencias sin remuneración dispuestas en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general, de acuerdo a lo siguiente:

- a) **Asuntos particulares.** - Con sujeción a las necesidades del servidor de la UITEY, la Dirección de Talento Humano podrá conceder licencia sin remuneración hasta por quince (15) días calendario; y, con aprobación de la primera autoridad ejecutiva hasta por sesenta (60) días, durante cada año de servicio, siempre que tenga al menos un (1) año en funciones en la UITEY.
- b) **Estudios regulares de posgrado.** - Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización de la autoridad nominadora o su delegado, para efectuar estudios regulares de posgrado en instituciones de educación superior, por el periodo que dure el programa académico, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos dos (2) años de servicio en la UITEY.

Para la concesión de esta licencia la Dirección de Talento Humano emitirá el dictamen favorable sustentado en lo siguiente:

1. El requerimiento del servidor de la licencia sin remuneración;
2. Que el centro de educación superior esté legalmente reconocido por el ente rector de la política pública en educación superior, en caso de instituciones nacionales; o, por el país de origen en caso de entidades extranjeras;
3. Duración de la formación hasta la obtención del título;
4. Interés de beneficio para la institución, relacionada con los estudios a desarrollar por parte del servidor;
5. Que la formación a adquirirse sea beneficiosa para el Estado; y,
6. Presentación del plan curricular del posgrado.

Quienes sean beneficiarios de esta licencia, a su retorno tendrán la obligación de mantenerse laborando en la institución por un tiempo igual al de la realización de los estudios de posgrado, transmitiendo y poniendo en práctica los nuevos conocimientos, situación que no limita la potestad de la administración de terminar unilateralmente la relación laboral.

De no reintegrarse a la institución, o si presentare la renuncia sin ser aceptada legalmente, se considerará como abandono del trabajo y se aplicará el régimen disciplinario correspondiente.

- c) Concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, las y los servidores de la UITEY tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por doce (12) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros quince (15) meses de vida del niño o niña.

Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos.

- d) Para el caso de diligencias administrativas o judiciales en casos de femicidio u otras muertes violentas por razones de género siempre que el servidor de la UITEY esté calificado como sujeto procesal; para el servicio militar; reemplazo temporal u ocasional de dignatarios electos por votación popular y para participar como candidatos de elección popular, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento general.

CAPÍTULO VI

PERMISOS Y COMISIONES

Artículo 27.- De los permisos. - Es la autorización que otorga el jefe inmediato superior al servidor de la UITEY, para ausentarse temporalmente del lugar habitual de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general en los siguientes casos:

- a) **Permiso para estudios regulares (grado o posgrado).** - El jefe inmediato superior concederá permisos al servidor de hasta tres (3) horas diarias para estudios regulares, previo informe debidamente motivado por la Dirección de Talento Humano, siempre que el servidor acredite matrícula para el nivel correspondiente y el registro de asistencia periódica a clases, debiendo al final de cada año, nivel o semestre presentar la certificación de la aprobación correspondiente.

Los servidores que corresponden a contratos ocasionales y nombramientos provisionales deberán compensar el tiempo del permiso otorgado conforme las directrices emitidas por la Dirección de Talento Humano.

- b) Permisos para atención médica.** - El jefe inmediato superior podrá conceder permiso de hasta un (1) día para atención médica debidamente programada, que incluye el tiempo que sea necesario para su traslado desde su domicilio o lugar de trabajo, siempre y cuando se haya solicitado con al menos 24 horas de anticipación.

El permiso se justificará en la Dirección de Talento Humano, según corresponda, con la presentación del correspondiente certificado médico otorgado, en el término de 3 días.

En caso de emergencia la ausencia se justificará con el correspondiente certificado médico otorgado por el profesional que atendió la emergencia.

- c) Permiso para el cuidado del recién nacido.** - Las servidoras tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas diarias, durante quince (15) meses contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad.

El lapso en el cual se otorgue dicho permiso puede ser fraccionado conforme al requerimiento de la servidora pública.

En el término de tres (3) días antes de la fecha de finalización de la licencia por maternidad, la servidora deberá solicitar a la Dirección de Talento Humano, el permiso para el cuidado del recién nacido, indicando el horario en que hará uso de dicho permiso y anexando la partida de nacimiento respectiva o cédula.

- d) Permiso para representación de una asociación laboral.** - La autoridad nominadora, de la UITEY, o su delegado, podrá conceder permisos con remuneración conforme lo señalado en el párrafo quinto del artículo 33 de la LOSEP, de manera mensual y no acumulable a los directivos de las asociaciones de servidores públicos legalmente constituidas.

Este permiso se otorgará con el plan de trabajo que deberá ser obligatoriamente entregado al Rector de la UITEY, y será considerado de acuerdo con el grado de la organización, el mismo no podrá superar las dieciséis (16) horas mensuales no acumulables.

- e) Permiso para el representante de los servidores y trabajadores de la UITEY, para actividades inherentes al Consejo Superior Universitario.** - El

jefe inmediato superior, concederá permiso de hasta cinco (5) horas por cada sesión del Pleno, para el representante principal o alterno según corresponda del estamento de servidores y trabajadores ante el Consejo Superior Universitario.

- f) Permiso para cumplimiento de actividades designadas por parte del Consejo Superior Universitario.** - El jefe inmediato superior otorgará permiso de hasta dos (2) horas semanales al servidor y trabajador por sesión si forma parte de comisiones especiales o es designado por el órgano colegiado superior para actividades diferentes a las que corresponde a su cargo.
- g) Permiso para cuidado de familiares con discapacidades severas o enfermedades catastróficas.** - El jefe inmediato superior o su delegado, previo informe de la Dirección de Talento Humano, concederá permiso de dos (2) horas diarias para el cuidado de familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que estén bajo su protección y tengan discapacidades severas o enfermedades catastróficas debidamente certificadas, avalado por facultativos del IESS, y a la falta de estos, por facultativos de los centros de salud pública.
- h) Permiso para matriculación de hijos o hijas.** - El titular de la unidad administrativa y/o académica, concederán al servidor permisos para matriculación de sus hijos e hijas en planteles de educación inicial, básica y bachillerato, de hasta tres (3) horas en un día por cada hija o hijo, mismos que serán solicitados con por lo menos un (1) día de anticipación al hecho a través del aplicativo informático destinado para el efecto.
- i) Se realizarán acciones de personal para todo tipo de permisos solicitados por el servidor.**

Artículo 28.- Permisos particulares. - Para el caso de los permisos particulares por horas, fracciones de horas o días se imputarán los mismos a la parte proporcional de sus vacaciones; por regla general el servidor deberá solicitarlo con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación y podrá justificarlo a través del aplicativo informático destinado para el efecto, hasta 24 horas después de finalizado.

En el que caso de que el servidor se ausente de su lugar de trabajo sin contar con la autorización de su jefe inmediato conforme a lo señalado en el presente artículo, se aplicará el régimen disciplinario correspondiente.

Artículo 29.- Del anticipo y permisos imputables a vacaciones. - Se podrá conceder adelanto y permisos imputables a vacaciones para los servidores que laboran bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, así como con nombramiento, en la parte proporcional derivada del tiempo trabajado y conforme a la duración del contrato o nombramiento.

En el evento de que se anticipe vacaciones y se produjere el cese en funciones sin haberse cubierto la parte proporcional de vacaciones concedida, esta será descontada de la última remuneración que perciba el servidor previa autorización escrita del mismo, o de la liquidación de haberes correspondiente.

Artículo 30.- Comisión de servicios. - Los servidores de la UITEY podrán solicitar comisiones de servicios con y sin remuneración en los casos determinados en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general, previo informe de la Dirección de Talento Humano que evidencie el cumplimiento de requisitos de dicha normativa, para posterior aprobación de la primera autoridad ejecutiva o su delegado.

Artículo 31.- Comisión de servicios para prestar servicios en la UITEY. - Previo a que la UITEY solicite en comisión de servicios con o sin remuneración a servidores de otra entidad del sector público, a más de los informes de necesidad y viabilidad pertinentes, la Dirección Financiera certificará la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Artículo 32.- Normas generales de aplicación en las comisiones de servicio. - Se observarán las siguientes:

- a) Las vacaciones pendientes a que tuviere derecho el servidor en la UITEY no tendrán efecto suspensivo y podrá hacer uso de ellas en la entidad requirente.
- b) Para fines de registro y control, al momento que el servidor se reintegre a la UITEY, deberá entregar la certificación emitida por la UATH de la Institución requirente con el detalle del número de días de vacaciones o permisos con cargo a las mismas, que ha utilizado durante su comisión.

- c) En caso de que el servidor que se encuentre en comisión de servicios con o sin remuneración, decida presentar su renuncia, deberá previamente solicitar su reincorporación a la UITEY.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 33.- Faltas disciplinarias. - Son acciones u omisiones que contravienen el ordenamiento jurídico vigente y las disposiciones emitidas por autoridad competente; los servidores que incurrieren en ellas, serán sancionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento general y este reglamento.

Artículo 34.- Clasificación de las faltas y sanciones disciplinarias. - Las faltas disciplinarias pueden ser leves o graves y serán sancionadas de conformidad con la Ley y el presente reglamento con: amonestación verbal, amonestación escrita, sanción pecuniaria administrativa (o multas), suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución, dependiendo de su gravedad.

Faltas leves: acciones u omisiones realizadas por descuido o desconocimiento leve, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento de la actividad institucional.

Las faltas leves darán lugar a: imposición de sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanciones pecuniarias administrativas o multas.

Faltas graves: acciones u omisiones que alteren gravemente el ordenamiento jurídico, el orden institucional o que afecten el prestigio e imagen institucional.

Las faltas graves darán lugar a: imposición de sanciones de suspensión temporal sin goce de remuneración que no exceda de treinta (30) días o destitución previo sumario administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento general y demás normativa aplicable.

Por ningún concepto se impondrá más de una sanción disciplinaria por la misma falta; la reincidencia de las faltas leves configurará falta grave.

En todos los casos, se expedirá la acción de personal que corresponda y se dejará constancia en el expediente personal de la servidora o servidor de la UITEY.

Todas las sanciones disciplinarias serán impuestas por la autoridad nominadora de la UITEY o su delegado y ejecutadas por la Dirección de Talento Humano, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el reglamento general de la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento y la normativa que el Ministerio de Trabajo expida para el efecto, en lo que aplique a las instituciones de educación superior.

En caso de que la Dirección de Talento Humano conozca o evidencie el cometimiento de faltas leves o graves por parte de las y los servidores de la UITEY, actuará de oficio en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica y su reglamento.

Artículo 35.- Causales de amonestación verbal. - Son causales de amonestación verbal las siguientes faltas leves:

- a) No registrar el ingreso y salida de la jornada de trabajo o del periodo de almuerzo;
- b) Salidas cortas no autorizadas por el jefe inmediato superior o anticipadas de la institución;
- c) Más de tres (3) atrasos no justificados en un mismo mes calendario;
- d) Trato o atención irrespetuosa al usuario y a los miembros de la comunidad universitaria;
- e) No asistir a los eventos de capacitación y formación que sean convocados como obligatorios por la Dirección del Talento Humano;
- f) Incumplir las gestiones y/o trabajos asignados por el jefe inmediato en los casos que no ocasionen perjuicio grave a los intereses institucionales;
- g) Incumplir con la presentación de informes de viáticos en los plazos previstos en la normativa vigente;
- h) Desacato de las disposiciones de las autoridades institucionales;
- i) No comunicar al jefe inmediato por sí mismo o por interpuesta persona, sobre los eventos de enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor que le impidan acudir o llegar a tiempo a su sitio de trabajo;
- j) No cuidar de los bienes, útiles, materiales, herramientas, mobiliario o equipos bajo su custodia, uso o administración;
- k) Descuidar los documentos y archivos bajo custodia de las y los servidores de la UITEY;
- l) No portar, no exhibir o dar un uso indebido a la credencial institucional;
- m) Fumar dentro del edificio, oficinas y vía principal de acceso a la Institución;
- n) Colocar avisos o pancartas en las paredes de los edificios de la Institución sin la respectiva autorización;

- o) Uso indebido del internet y correo institucional;
- p) Realizar actividades económicas o comerciales en las instalaciones, salvo los casos de solidaridad, fraternidad y los de beneficio institucional, previa autorización de la primera autoridad ejecutiva;
- q) Causar demora en el itinerario de los vehículos de transporte de la Institución u ordenar cambios en su recorrido, sin la correspondiente autorización; y,
- r) Mantener un comportamiento inadecuado durante el uso del transporte institucional;

Artículo 36.- Causales de amonestación escrita. - Son causales de amonestación escrita las siguientes faltas leves:

- a) Haber recibido durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales;
- b) Exigir a los ciudadanos y miembros de la comunidad universitaria, requisitos o documentos no establecidos en la ley o en las normas internas de la institución;
- c) Discriminar a los ciudadanos o servidores públicos de la UITEY por razón de raza, lugar de nacimiento, edad, clase social, sexo, género, religión o ideas políticas o ideológicas;
- d) Influnciar y gestionar a título personal los trámites de terceros interesados;
- e) Negarse injustificadamente a recibir órdenes de trabajo o los trámites que le sean asignados;
- f) Cometer errores en las actividades y trabajos encomendados, por falta de diligencia de manera reiterada;
- g) Realizar actividades ajenas a sus funciones durante la jornada de trabajo, horas suplementarias o extraordinarias;
- h) Cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones hubiere emitido expresiones que afecten la dignidad o resulten denigrantes contra cualquier servidor de la Institución;
- i) Dormir en el lugar de trabajo durante las horas laborables;
- j) No someterse a las evaluaciones elaboradas y programadas por la institución;
- k) Permitir la entrada de personas a las áreas con acceso restringido, sin la debida autorización;
- l) Anticipar criterios o pronunciarse respecto al contenido de informes, resoluciones, dictámenes o información oficial que corresponden emitir a las autoridades en el ámbito de su competencia;
- m) No proporcionar información o negarse a rendir versión en los sumarios administrativos y diligencias judiciales, cuando sea requerido;

- n) No observar o irrespetar el órgano regular o línea de autoridad en los trámites, reclamos, solicitudes y decisiones administrativas, previamente establecidos;
- o) Desobedecer las medidas y las normas de seguridad y salud ocupacional exigidas por la Ley;
- p) Utilizar el uniforme o credencial institucional en actividades externas que impliquen actos contrarios a los valores institucionales o que perjudiquen la imagen institucional de la Universidad;
- q) Realizar actos que obstaculicen el buen funcionamiento de la Institución;
- r) Difundir información falsa o realizar expresiones injuriosas que, de manera comprobada, causen perjuicio a la imagen o reputación institucional;
- s) Declarar en cualquier medio sobre asuntos institucionales sin contar con la autorización expresa de la autoridad nominadora;
- t) Extraer y difundir por cualquier medio, información sensible institucional reservada, sin la autorización correspondiente del jefe inmediato superior o quien hiciere sus veces; y,
- u) Incumplir las políticas y demás normativa interna de la UITEY.

Artículo 37.- Causales de sanción pecuniaria. - Es causal de sanción pecuniaria la reincidencia en el cometimiento de faltas que hayan provocado amonestación escrita por dos ocasiones, en un año calendario.

Estas sanciones serán del diez por ciento (10%) de la remuneración mensual unificada de las y los servidores.

Artículo 38.- Faltas sancionadas con suspensión temporal sin goce de remuneración. - La suspensión temporal sin goce de remuneración será impuesta conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento y normativa emitida por el Ministerio del Trabajo.

Artículo 39.- Destitución. - La destitución procederá conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento y la normativa que el Ministerio del Trabajo emita para el efecto.

CAPÍTULO VIII DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES

Artículo 40.- De la cesación de funciones. - La cesación de funciones genera la terminación definitiva de la prestación de servicios de los servidores públicos con la UITEY.

Será facultad del Rector de la UITEY o su delegado, aceptar o negar las renunciaciones presentadas en un plazo menor a los 15 días de anticipación a la fecha de la salida del servidor, de ser conveniente a los intereses institucionales.

En caso de que el servidor, habiendo presentado su renuncia, dejare de asistir antes del vencimiento del plazo previsto en este artículo, inmediatamente se le aplicará el régimen disciplinario por abandono de su puesto.

El servidor que presentare la renuncia voluntaria a su puesto, y que, por efectos del goce de licencia sin remuneración, comisión de servicios con remuneración o permisos para estudios de posgrado, no hubiere devengado el tiempo de permanencia en la Institución, conforme a lo establecido en la Ley y este Reglamento, no le será aceptada la renuncia, hasta que proceda a la devolución de los valores erogados por la Universidad o devengue el tiempo correspondiente. De ser el caso la Universidad ejecutará las garantías rendidas por el servidor renunciante, e iniciará los procesos correspondientes para el debido cobro.

TÍTULO III

MODALIDAD DE TELETRABAJO

CAPÍTULO I

DE LA AUTORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

Artículo 41.- Autorización para aplicar la modalidad de teletrabajo. - El Rector de la UITEY, o su delegado, autorizará la aplicación de teletrabajo para los servidores, previa recomendación de la Dirección de Talento Humano y de la Dirección de Bienestar Universitario.

Artículo 42.- Naturaleza y aplicación de teletrabajo. - La modalidad de teletrabajo podrá aplicarse para todos los servidores públicos de la UITEY cuyas actividades laborales lo permitan, en el siguiente orden jerárquico:

- a) Por mandato del presidente;
- b) Por disposición del Ministerio de Trabajo;
- c) Por orden de la primera autoridad ejecutiva o su delegado UITEY; y,
- d) Por acuerdo de las partes.

La modalidad de teletrabajo podrá desarrollarse en cualquier ubicación que cuente con las condiciones necesarias para estar a disposición de la institución en el horario pactado y para ejecutar las actividades asignadas.

Artículo 43.- De la priorización y obligatoriedad. - La aplicación de la modalidad de teletrabajo para las y los servidores de la UITEY se priorizará tomando en consideración los siguientes factores:

- a) Mujeres embarazadas;
- b) Mujeres en período de maternidad o lactancia;
- c) Personas con discapacidad igual o mayor al 30%;
- d) Quienes tuvieren a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad severa determinada por la autoridad competente;
- e) Personas con enfermedades catastróficas; y,
- f) Personas adultas mayores.

Mantener una de las condiciones descritas no constituyen obligatoriedad alguna para acceder a la modalidad de teletrabajo.

Artículo 44.- Informe previo para casos especiales. - En casos ligados a condiciones de salud de los servidores de la UITEY, debidamente comprobados, la Dirección de Talento Humano presentará al Rector o su delegado, un informe previo sobre la procedencia, o no, de autorizar el teletrabajo, además deberá contener el análisis de riesgos ocupacionales en el lugar donde se realizará el teletrabajo documento que deberá establecer fundamentos de hecho y de derecho; y, cuando el caso amerite, se deberá incorporar los documentos que se detallan a continuación:

1. **Informe médico y/o social.** - Emitido por el personal médico de la Universidad, sobre la base de la información y documentación registrada en la historia clínica del servidor, instrumento que deberá contener antecedente, análisis, conclusiones y recomendaciones médicas.
2. **Informe del jefe inmediato.** - Emitido por el titular de la unidad administrativa donde presta servicios el servidor, instrumento que deberá contener información relacionada con las funciones, actividades y responsabilidades asignadas al servidor en el ejercicio de su cargo.

Artículo 45.- Formas de teletrabajo. - La UITEY podrá aplicar la modalidad de teletrabajo, utilizando para el efecto las figuras parcial y total, determinación que será establecida por la Dirección de Talento Humano.

Artículo 46.- Registro y reporte de actividades. - Los servidores tienen la obligación de registrar su asistencia en los sistemas y/o aplicativos de la institución y enviar a su jefe inmediato el reporte de las actividades generadas bajo la modalidad de teletrabajo.

Artículo 47.- Seguimiento de actividades. - La Dirección de Talento Humano y el jefe inmediato del servidor efectuarán el monitoreo y seguimiento de las actividades realizadas durante la modalidad de teletrabajo.

Artículo 48.- Terminación del teletrabajo. - La modalidad de teletrabajo terminará por cumplimiento del plazo para el que fue autorizado; o de forma anticipada por disposición de la Dirección de Talento Humano, debidamente motivada y justificada.

La primera autoridad ejecutiva podrá conceder prórrogas en casos específicos, previo informe de la Dirección de Talento Humano.

Artículo 49.- Incumplimiento de funciones. - La inobservancia de los deberes o incumplimiento de funciones durante la modalidad de teletrabajo, dará lugar a la aplicación del régimen disciplinario correspondiente.

Artículo 50.- Reporte de servidoras y servidores en la modalidad de teletrabajo. - La Dirección de Talento Humano de la UITEY registrará en el sistema dispuesto por el Ministerio del Trabajo, a los servidores que se encuentren bajo la modalidad de teletrabajo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - En todo lo no previsto en este reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento general, normas técnicas que expida el Ministerio del Trabajo y demás normativa interna expedida por la UITEY.

SEGUNDA. - Las jornadas únicas de trabajo serán aprobadas por la primera autoridad ejecutiva previo informe favorable de la Dirección de Talento Humano.

TERCERA. - La Dirección de Talento Humano legalizará los procesos de licencias, permisos y vacaciones mediante la correspondiente acción de personal, únicamente a partir del quinto día solicitado, previo a la presentación de los documentos habilitantes por parte del servidor en el sistema que maneje la Universidad para el efecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - Los procesos administrativos iniciados con anterioridad a la expedición del presente reglamento continuarán sustanciándose con las normas técnicas y normativa expedida por el Ministerio de Trabajo.

SEGUNDA. - En el plazo de ciento veinte (120) días posteriores a la aprobación de este reglamento, la Dirección de Talento Humano, elaborará los procedimientos e instrumentos internos necesarios para su aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación y publicación en la página web institucional.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 9 días del mes de diciembre de 2025.

Ph.D. Jorge Andrés Rosales Acosta

PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Lo certifico. -

Abg. Luis Alfredo Campaña Montenegro

SECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO